BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direitos Humanos

Racismo como violação de direitos fundamentais

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Conceitos básicos
- 2. O racismo na Constituição de 1988
- 3. A Lei nº 7.716/1989 e as atualizações da Lei nº 14.532/2023
- 4. Racismo e atividade de segurança pública
- 5. Ações do Estado e proteção da vítima
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Conceitos básicos 2
2. O racismo na Constituição de 1988 3
3. A Lei nº 7.716/1989 e as atualizações da Lei nº 14.532/2023 3
4. Racismo e atividade de segurança pública 5
5. Ações do Estado e proteção da vítima 5
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 6
Exemplo 3 6
Exemplo 4 6
Erros frequentes e pegadinhas 6
Mapa mental 7
Questões de fixação e gabarito comentado 8
Gabarito comentado 9
Resumo final e fontes 11
Resumo dos pontos essenciais 11
Fontes e referências 11

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar por que o racismo viola dignidade, igualdade e não discriminação
- Citar as normas constitucionais que tratam do racismo (CF, arts. 3º, IV, 4º, VIII e 5º, XLI e XLII)
- Distinguir racismo, injúria racial e discriminação, segundo a Lei nº 7.716/1989 atualizada
- Reconhecer as condutas puníveis, as causas de aumento de pena e o regime de inafiançabilidade e imprescritibilidade
- Diferenciar racismo individual, institucional e estrutural e discriminação direta e indireta
- Aplicar o tema ao atendimento, à abordagem e à conduta do agente de segurança pública

Introdução

O racismo é uma das formas mais persistentes de violação de direitos humanos no Brasil e recebeu tratamento constitucional rigoroso: crime inafiançável e imprescritível. Para quem pretende ser policial militar ou guarda municipal, o tema tem dupla importância: o agente deve proteger vítimas de racismo e não pode, em hipótese alguma, ser autor de condutas discriminatórias, sob pena de responder em várias esferas.

A banca costuma cobrar o texto constitucional e a Lei nº 7.716/1989, que mudou bastante com a Lei nº 14.532/2023, em especial quanto à injúria racial. O banco do Bizu não tem questões reais deste assunto, apenas 26 questões autorais de treino; por isso, estude a lei atualizada e os conceitos, com cuidado para não responder com base em regras antigas.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. Conceitos básicos

O **racismo** é a crença de que há hierarquia entre grupos humanos, e a prática de tratamento desfavorável baseada nessa crença. Sob o ponto de vista jurídico, a raça não é um conceito biológico, e sim uma **construção social** usada para justificar exclusão e desigualdade. O **preconceito** é uma atitude, um juízo prévio negativo; a **discriminação** é a conduta concreta que restringe ou nega direitos a alguém por pertencer a determinado grupo.

O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) define **discriminação racial ou étnico-racial** como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.

Três níveis de racismo

Tipo	Ideia	Exemplo
Individual	Atitude ou ofensa de uma pessoa contra outra	Xingamento ou recusa de atendimento
Institucional	Regras ou práticas de instituições que produzem desigualdade	Padrão de abordagem que atinge sempre o mesmo grupo
Estrutural	Desigualdade incorporada à organização da sociedade	Diferenças históricas de renda, moradia e acesso à educação

Discriminação direta e indireta

A discriminação é **direta** quando a distinção é explícita (ex.: "não aceitamos pessoas de tal cor"). É **indireta** quando uma regra ou prática aparentemente neutra coloca determinado grupo em desvantagem particular, sem justificativa razoável. A Convenção Interamericana contra o Racismo trata dessa distinção de forma expressa.

> **Bizu**
> Prova não exige teoria sociológica profunda, mas costuma testar a diferença entre atitude (preconceito) e conduta que nega direitos (discriminação), e entre racismo institucional (nas práticas das instituições) e individual.

2. O racismo na Constituição de 1988

A Constituição trata o racismo em três momentos: como vedação (objetivos fundamentais), como princípio de política externa e como crime de máxima gravidade.

> **CF/88, art. 3º, IV**
> promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

> **CF/88, art. 4º, VIII**
> repúdio ao terrorismo e ao racismo;

> **CF/88, art. 5º, XLII**
> a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

Pelo art. 5º, XLII, o racismo é crime **inafiançável** (não admite fiança) e **imprescritível** (a pretensão punitiva do Estado não se extingue pelo decurso do tempo), sujeito à pena de **reclusão**. A expressão "nos termos da lei" remete à Lei nº 7.716/1989, que define as condutas e as penas. Também é importante o inciso XLI: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.

> **Atenção**
> Inafiançável não significa que o acusado não possa responder em liberdade, e imprescritível não quer dizer que toda ofensa seja racismo. As expressões têm sentido técnico: afiançar é pagar fiança; prescrição é perda do poder de punir pelo tempo. Em prova, cuidado com alternativas que misturem os conceitos.

O art. 5º, § 3º, permite que tratados de direitos humanos aprovados com quórum qualificado equivalham a emendas constitucionais. A **Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância** foi aprovada pelo Congresso por esse rito (Decreto Legislativo nº 1/2021) e promulgada pelo Decreto nº 10.932/2022.

3. A Lei nº 7.716/1989 e as atualizações da Lei nº 14.532/2023

A Lei nº 7.716/1989 define os crimes resultantes de **discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional** (art. 1º). Na redação vigente, ela traz um conjunto de condutas que negam acesso a bens e serviços ou a oportunidades.

> **Lei 7.716/1989, art. 20, caput**
> Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Condutas selecionadas da Lei 7.716/1989

Conduta	Artigo	Pena (reclusão)
Impedir ou obstar acesso a cargo da Administração	Art. 3º	2 a 5 anos
Negar ou obstar emprego em empresa privada	Art. 4º	2 a 5 anos
Recusar atendimento a cliente em estabelecimento comercial	Art. 5º	1 a 3 anos
Recusar ou impedir inscrição de aluno em estabelecimento de ensino	Art. 6º	3 a 5 anos
Impedir acesso ou recusar hospedagem em hotel ou similar	Art. 7º	3 a 5 anos
Impedir acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares e similares	Art. 8º	1 a 3 anos

Injúria racial: agora na Lei 7.716

Até 2023, a ofensa à honra com elementos raciais estava no Código Penal como injúria qualificada. A **Lei nº 14.532/2023** inseriu na Lei nº 7.716 o **art. 2º-A**, que passou a punir como crime de racismo a injúria praticada em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

> **Lei 7.716/1989, art. 2º-A**
> Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas (parágrafo único). O Código Penal manteve a injúria qualificada apenas quando consiste em elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência (art. 140, § 3º). Assim, o racismo e a injúria racial passaram a ter o mesmo regime penal, o que reforça a imprescritibilidade e a inafiançabilidade.

Agravantes e outras regras

- **Meios de comunicação, redes sociais e internet (art. 20, § 2º):** reclusão de 2 a 5 anos e multa.
- **Contexto esportivo, religioso, artístico ou cultural (art. 20, § 2º-A):** reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência, por 3 anos, a locais destinados a essas práticas.
- **Contexto de descontração, diversão ou recreação (art. 20-A):** penas aumentadas de 1/3 até a metade (o chamado racismo recreativo).
- **Funcionário público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las (art. 20-B):** penas dos arts. 2º-A e 20 aumentadas de 1/3 até a metade.
- **Símbolos nazistas (art. 20, § 1º):** fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas ou propaganda com a cruz suástica, para divulgação do nazismo, reclusão de 2 a 5 anos e multa.

> **Lei 7.716/1989, art. 20-C**
> Na interpretação desta Lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência.

> **Bizu**
> O art. 20-B interessa diretamente a quem será agente público: se o crime de racismo ou de injúria racial é praticado por funcionário público no exercício das funções, a pena é aumentada. Além disso, o art. 20-D determina que a vítima de racismo esteja acompanhada de advogado ou defensor público em todos os atos processuais, cíveis e criminais.

4. Racismo e atividade de segurança pública

O agente de segurança lida com o público em situações de tensão, e é nesse ambiente que o viés racial pode se manifestar. Os riscos mais comuns são a **suspeição baseada em aparência** (a chamada filtragem racial), o uso desigual da força e a omissão diante de uma vítima de racismo. Em todas essas hipóteses há violação da dignidade, da igualdade e da vedação de discriminação.

A abordagem legítima exige **fundada suspeita** baseada em elementos objetivos: comportamento, informação concreta, circunstâncias do local e do momento. Cor da pele, vestimenta, local de moradia ou estilo musical, isoladamente, não constituem elementos objetivos. Quando a abordagem é determinada por esses critérios, ela se torna ilegal e pode gerar responsabilidade.

Responsabilidade do agente que pratica racismo

Esfera	Consequência possível
Penal	Lei 7.716/1989 (inclusive agravante do art. 20-B)
Administrativa	Sanção disciplinar prevista no estatuto da carreira (varia por corporação)
Civil	Indenização por dano moral; Estado responde e tem direito de regresso (CF, art. 37, § 6º)

Exemplo

Durante a ronda, um guarda ouve uma pessoa chamar outra de "macaco" em um estabelecimento. O agente deve cessar a situação, conduzir o suspeito à autoridade policial competente para os procedimentos legais (crime do art. 2º-A da Lei 7.716, de ação penal pública, inafiançável) e proteger a vítima, registrando sua versão e as testemunhas. Tratar o caso como "mera briga" ou orientar a vítima a "deixar para lá" é omissão funcional.

Atenção

Se quem pratica o racismo é um policial ou guarda, a pena do art. 2º-A ou do art. 20 aumenta de 1/3 até a metade (art. 20-B). Não confunda com o princípio da insignificância ou com "brincadeira": o art. 20-A agrava justamente o racismo recreativo.

5. Ações do Estado e proteção da vítima

O combate ao racismo não se limita à punição. O Estatuto da Igualdade Racial destina-se a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica (art. 1º). O art. 2º do Estatuto afirma ser dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, independentemente da etnia ou da cor da pele.

As **ações afirmativas** (como reservas de vagas e políticas de inclusão) são formas de concretizar a igualdade material. A legislação infraconstitucional e as normas locais sobre cotas variam; o aluno deve conferir o edital e as leis do ente federativo. No cotidiano de segurança pública, a prevenção inclui formação continuada, protocolos de abordagem, uso de câmeras corporais (onde implementadas) e canais de denúncia.

Para a vítima, o atendimento adequado envolve acolher sem questionar a veracidade de forma preconceituosa, registrar a ocorrência (boletim de ocorrência), identificar testemunhas e imagens, e orientar sobre os caminhos jurídicos e de assistência. O Brasil também assumiu compromissos internacionais de repúdio ao racismo, conforme o art. 4º, VIII, da Constituição e a Convenção Interamericana já citada.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um empresário recusa a contratação de candidato qualificado, dizendo que "a empresa prefere outro perfil racial". Que crime pode ocorrer e qual a pena base?

Resolução. Passo 1: a conduta é negar emprego em empresa privada por motivo racial. Passo 2: o art. 4º da Lei 7.716 pune a conduta com reclusão de 2 a 5 anos. Passo 3: crime de racismo é inafiançável e imprescritível (CF, art. 5º, XLII).

Resposta: Art. 4º da Lei 7.716/1989: reclusão de 2 a 5 anos; inafiançável e imprescritível.

Exemplo 2

Julgue: "Após a Lei 14.532/2023, a injúria racial passou a constar da Lei 7.716/1989 (art. 2º-A), com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa."

Resolução. Passo 1: a Lei 14.532/2023 incluiu o art. 2º-A na Lei 7.716. Passo 2: a pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Passo 3: o Código Penal manteve injúria qualificada para religião, condição de idoso ou pessoa com deficiência (art. 140, § 3º).

Resposta: Correta.

Exemplo 3

Um guarda municipal, no exercício da função, injuria racialmente um abordado. Como se calcula a pena em abstrato, de forma esquemática?

Resolução. Passo 1: a base é a do art. 2º-A: 2 a 5 anos de reclusão, e multa. Passo 2: o art. 20-B prevê aumento de 1/3 até a metade quando o autor é funcionário público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las. Passo 3: se de 2 anos, o aumento de 1/3 resulta em 2 anos e 8 meses; a metade, em 3 anos. Para 5 anos, 6 anos e 8 meses a 7 anos e 6 meses.

Resposta: Pena aumentada de 1/3 até a metade; limites aproximados de 2 anos e 8 meses a 7 anos e 6 meses, antes de outras circunstâncias.

Exemplo 4

Qual dispositivo constitucional torna o racismo imprescritível?

Resolução. Passo 1: o tema aparece no art. 5º, XLII. Passo 2: o texto fala em crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

Resposta: CF, art. 5º, XLII.

Erros frequentes e pegadinhas

- Afirmar que a injúria racial ainda está no art. 140, § 3º, do CP. Desde a Lei 14.532/2023, está no art. 2º-A da Lei 7.716/1989.
- Dizer que o racismo é crime afiançável ou prescritível; a CF diz inafiançável e imprescritível.
- Esquecer que a pena é de reclusão, não detenção.
- Confundir preconceito (atitude) com discriminação (conduta que nega direitos).
- Achar que só a discriminação explícita é ilegal; a indireta também viola a igualdade.

Considerar "brincadeira" como excludente de racismo; o art. 20-A agrava as penas no contexto recreativo.

Ignorar a causa de aumento do art. 20-B para funcionário público.

Entender que a Lei 7.716 só protege raça e cor; ela abrange também etnia, religião e procedência nacional.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) destina-se a garantir à população negra

(A) a isenção permanente de tributos e de obrigações legais em todas as esferas
(B) a igualdade de oportunidades e o combate à discriminação e à intolerância étnica
(C) a criação de uma jurisdição penal especial e exclusiva para os crimes raciais
(D) o reconhecimento de autonomia política sobre territórios definidos pelo Estado
(E) a substituição das demais normas de proteção à igualdade previstas na Constituição

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), população negra é o conjunto de pessoas que

(A) se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE.
(B) possuem ascendência africana comprovada por documento.
(C) se autodeclaram apenas pretas.
(D) residem em comunidades quilombolas.
(E) são assim classificadas por comissão estatal, sem autodeclaração.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor público recusa-se a atender um cidadão no balcão da repartição por causa da cor da pele dele. Além da responsabilização penal, a conduta é incompatível com o princípio constitucional da

(A) publicidade, que trata da divulgação oficial dos atos administrativos e contratos
(B) legalidade tributária, que limita a criação de impostos
(C) impessoalidade, que exige tratamento sem favorecimentos nem perseguições
(D) anterioridade, que impede a cobrança de tributos no mesmo exercício
(E) reserva legal em matéria de organização das polícias

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, a participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio de

(A) inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento e adoção de ações afirmativas
(B) restrição do acesso dos demais grupos aos serviços públicos e às políticas sociais
(C) suspensão temporária da aplicação das leis penais aos autores de discriminação
(D) criação de órgãos privados de julgamento de conflitos raciais, sem controle estatal
(E) dispensa de qualquer fiscalização estatal sobre a execução das políticas públicas

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda municipal presencia o autor de um crime de racismo ainda praticando a conduta. Nessa situação, o guarda

(A) deve apenas orientar a vítima a procurar a delegacia, pois o flagrante é atribuição exclusiva da polícia civil
(B) pode prender o autor em flagrante e conduzi-lo à autoridade policial, pois qualquer pessoa pode fazê-lo
(C) só pode agir mediante mandado judicial específico expedido contra o autor do fato
(D) só pode deter o autor se este estiver armado ou resistir à abordagem inicial
(E) deve aguardar autorização prévia do Ministério Público para realizar qualquer prisão

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No contexto da segurança pública, o perfilamento racial consiste em

(A) selecionar pessoas para abordagem ou revista pela cor da pele ou aparência, e não por elementos objetivos de suspeita.

(B) analisar dados oficiais de criminalidade para definir o policiamento de determinadas regiões da cidade.

(C) registrar, por meio de câmeras corporais, as abordagens realizadas pelos agentes durante o patrulhamento.

(D) abordar apenas pessoas que apresentem conduta suspeita concreta, devidamente registrada pelo agente.

(E) elaborar o perfil psicológico de investigados para auxiliar a instrução do inquérito policial.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma escola particular recusa a matrícula de uma criança em razão de sua cor. De acordo com a Lei nº 7.716/1989, essa conduta

(A) constitui crime resultante de preconceito de raça ou de cor

(B) configura mera infração administrativa, sem repercussão penal

(C) só é crime se a escola for mantida pelo poder público

(D) só é crime quando acompanhada de violência física

(E) depende de prévia condenação civil para ser considerada ilícita

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Durante uma ocorrência, um guarda municipal, no exercício de suas funções, profere ofensas raciais contra o abordado. Quanto à pena do crime de injúria racial, a Lei nº 7.716/1989 prevê que ela é

(A) reduzida, porque o agente atuava em estrito cumprimento do dever legal, sem qualquer excesso

(B) aumentada de um terço até a metade, por ser o crime praticado por funcionário público no exercício das funções

(C) mantida sem alteração, pois a condição de agente público é irrelevante para a dosimetria

(D) substituída por advertência administrativa, aplicada pela corregedoria da corporação

(E) aumentada ao dobro, independentemente das circunstâncias em que o fato ocorreu

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), desigualdade racial é a

(A) situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, em virtude de raça, cor, descendência ou origem.

(B) diferença de tratamento justificada por critérios técnicos objetivos de seleção, aplicáveis a todas as pessoas.

(C) diversidade de manifestações culturais e religiosas existentes em uma sociedade plural e democrática.

(D) adoção de programas e medidas especiais para corrigir diferenças raciais e promover a igualdade de oportunidades no acesso a bens e serviços.

(E) autodeclaração de pessoas pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça adotado pelo IBGE nos levantamentos oficiais.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Lei nº 7.716/1989, a perda do cargo ou da função pública pelo servidor condenado por crime nela previsto é efeito da condenação que

(A) ocorre automaticamente com o trânsito em julgado

(B) depende de processo administrativo disciplinar autônomo, instaurado após a condenação

(C) não é automático e deve ser motivadamente declarado na sentença

(D) atinge apenas os ocupantes de cargo em comissão

(E) só se aplica quando a pena fixada superar quatro anos

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

O art. 1º do Estatuto define sua finalidade: garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.

Questão 2 — Gabarito: A

O Estatuto define população negra como o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição análoga.

Questão 3 — Gabarito: C

O art. 37 da Constituição exige da Administração a observância, entre outros, da impessoalidade, que impede tratamento discriminatório, favorecimento ou perseguição de pessoas. As demais alternativas tratam de temas alheios ao fato.

Questão 4 — Gabarito: A

O art. 4º do Estatuto elenca, entre os meios prioritários, a inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social e a adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, além da modificação das estruturas institucionais para enfrentar as desigualdades étnicas.

Questão 5 — Gabarito: B

O art. 301 do Código de Processo Penal permite que qualquer do povo prenda quem seja encontrado em flagrante delito, e as autoridades policiais e seus agentes têm o dever de fazê-lo. O flagrante dispensa mandado e não depende de autorização do Ministério Público.

Questão 6 — Gabarito: A

Perfilamento racial é a seleção de pessoas para abordagem ou revista fundada na cor da pele ou na aparência física, e não em elementos objetivos e concretos de suspeita. A prática é discriminatória e viola a igualdade e a dignidade. A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, que devem ser registrados pelo agente.

Questão 7 — Gabarito: A

A Lei nº 7.716/1989 pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional e tipifica, no art. 6º, recusar, negar ou impedir a inscrição ou o ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado. Não se exige violência nem sentença civil prévia.

Questão 8 — Gabarito: B

O art. 20-B da Lei nº 7.716/1989 determina o aumento de um terço até a metade das penas dos crimes dos arts. 2º-A e 20 quando praticados por funcionário público, no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las. O servidor deve dar o exemplo de respeito à igualdade.

Questão 9 — Gabarito: A

O art. 1º, parágrafo único, II, do Estatuto da Igualdade Racial define desigualdade racial como a situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. A alternativa sobre programas e medidas especiais descreve as ações afirmativas, e a da autodeclaração, a população negra.

Questão 10 — Gabarito: C

O art. 16 prevê a perda do cargo ou função como efeito da condenação, e o art. 18 esclarece que esses efeitos não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Não há restrição a cargos em comissão nem limite mínimo de pena.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- O racismo viola dignidade, igualdade e não discriminação e é combatido pela Constituição em vários artigos.
- CF, art. 3º, IV: promover o bem de todos sem preconceitos; art. 4º, VIII: repúdio ao racismo; art. 5º, XLII: crime inafiançável e imprescritível, com reclusão.
- A Lei 7.716/1989 pune crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
- A injúria racial passou a ser o art. 2º-A da Lei 7.716 (Lei 14.532/2023), reclusão de 2 a 5 anos e multa.
- O art. 20 pune praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito; pena de 1 a 3 anos e multa.
- Meios de comunicação, redes sociais e internet elevam a pena do art. 20 para reclusão de 2 a 5 anos e multa.
- Racismo recreativo (art. 20-A) e funcionário público no exercício da função (art. 20-B) têm aumento de 1/3 até a metade.
- A vítima de racismo deve estar acompanhada de advogado ou defensor público nos atos processuais (art. 20-D).
- Discriminação pode ser direta ou indireta; racismo pode ser individual, institucional ou estrutural.
- Abordagem policial exige fundada suspeita objetiva; cor da pele, isoladamente, nunca é fundamento.
- O agente responde nas esferas penal, administrativa e civil; o Estado responde com direito de regresso.
- A Convenção Interamericana contra o Racismo foi promulgada pelo Decreto 10.932/2022 pelo rito do art. 5º, § 3º, da CF.

Fontes e referências

- Constituição Federal de 1988, arts. 3º, 4º e 5º (XLI e XLII) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
- Lei nº 7.716/1989, texto compilado (inclui as alterações da Lei nº 14.532/2023) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
- Código Penal, art. 140, § 3º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial), arts. 1º e 2º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm
- Decreto nº 10.932/2022 (Convenção Interamericana contra o Racismo) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10932.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.